

1501671-63.2020.8.26.0040

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo  
Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal  
Magistrado: Ana Paula Comini Sinatura Asturiano  
Comarca: Américo Brasiliense  
Foro: Foro de Américo Brasiliense  
Vara: Juizado Especial Cível e Criminal  
Data de Disponibilização: 16/03/2022

... de Rincão/SP, local conhecido por tráfico e uso de drogas, oportunidade em que abordaram o réu e encontraram os entorpecentes no bolso do autor do fato.

A testemunha Hugo Felipe Pereira confirmou a apreensão da droga no bolso do acusado.

Nessa esteira, considerando a pequena quantidade de entorpecente apreendido, bem como a ausência de elementos que indiquem a existência de crime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Américo Brasiliense

Foro de Américo Brasiliense

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Dom Pedro II, 65, Américo Brasiliense - SP - cep 14820-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501671-63.2020.8.26.0040 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501671-63.2020.8.26.0040

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PABLO RENAN PINTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Paula Comini Sinatura Asturiano

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos da Lei nº 9.099/95.

A ação penal é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 04), laudos toxicológicos (fls. 06/08), bem como pelos depoimentos colhidos.

A autoria também é certa.

Interrogado, o réu confirmou que a droga apreendida era destinada ao seu uso pessoal.

O policial militar Felipe Pereira Lima confirmou a apreensão do entorpecente em poder do acusado, abordado na Praça dos Trabalhadores, na cidade de Rincão/SP, local conhecido por tráfico e uso de drogas, oportunidade em que abordaram o réu e encontraram os entorpecentes no bolso do autor do fato.

A testemunha Hugo Felipe Pereira confirmou a apreensão da droga no bolso do acusado.

Nessa esteira, considerando a pequena quantidade de entorpecente apreendido, bem como a ausência de elementos que indiquem a existência de crime mais grave, conclui-se que a droga se destinava ao próprio uso do acusado.

Por fim, entendo adequada a pena de advertência sobre os efeitos da droga. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar PABLO RENAN PINTO à pena de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos da droga, nos termos do artigo 28, da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, inclua-se o nome do réu no rol dos culpados.

Arbitro os honorários advocatícios do defensor nomeado pelo convênio entre a OAB e Defensoria no valor máximo previsto para a espécie, expedindo-se a certidão oportunamente.

Sem custas.

P.I.C.

Americo Brasiliense, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA